

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 134/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทสยามทิมเบอร์ซัพพลาย จำกัด	โจทก์
	นายอนุชาติ วิเชสวิพัฒนา กับพวก	จำเลย
	นายอนุชาติ วิเชสวิพัฒนา จำเลยที่ 1	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานรับของโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 93 แผ่นที่ 30 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 73 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังไม่ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุ
จะพิจารณาให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังไม่ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุ
จะพิจารณาให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ